

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2095/2538

นางสมจิตต์ จินดาบรรเจิด

โจทก์

นิติบุคคลอาคารชุดชิตีคอมเพล็กซ์ กับ

พวก

จำเลย

นายเมือง เตชะเกิดกมล ทนายจำเลยที่

2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 234, มาตรา 247

ความว่า จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกาศาลฎีกามีคำสั่งยกคำร้อง เนื่องจากจำเลยที่ 2 ไม่นำเงินมาชำระตามคำพิพากษาหรือหาประกันมาวางศาลตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234,247 จำเลยที่ 2ได้นำหลัก ประกันคือเงินฝากประจำเลขที่ 011-1-06429-8ของธนาคารมหานคร จำกัด (มหาชน) จำนวนเงิน 40,000 บาทมาวางศาลตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2537 แล้ว ซึ่งจำนวนเงินตามหลักประกันก็เพียงพอที่จะชำระหนี้แก่โจทก์ได้ จึงถือได้ว่า จำเลยที่ 2 ได้ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความแพ่ง มาตรา 234,247 แล้ว ขอศาลโปรดมีคำสั่ง รับคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยที่ 2 ด้วย หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 2 ชดใช้ค่าเสียหายให้โจทก์ จำนวน 26,400 บาท ยกฟ้องจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 3 ศาล อุทธรณ์พิพากษายกอุทธรณ์ของจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 2 ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับ ฎีกา(อันดับ 120 แผ่นที่ 2) จำเลยที่ 2 จึงยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกาศาลฎีกามี

คำสั่งว่า จำเลยที่ 2 ไม่นำเงินมาชำระตามคำพิพากษา หรือหาประกันมาวางศาลตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234,247 ก่อน จึงให้ยกคำร้อง
อุทธรณ์คำสั่ง ไม่รับฎีกาของจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 128)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้วเห็นว่า หลักประกันเดิมตามคำร้องของจำเลยที่ 2 นั้น เป็น
เรื่องขอทุเลาการบังคับในชั้นอุทธรณ์หาใช่เป็นการหาหลักประกันให้ไว้ต่อศาลตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234 ประกอบด้วยมาตรา 247 ไม่
คดีไม่มีเหตุที่จะเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

คำสั่ง พิเคราะห์แล้วเห็นว่า หลักประกันเดิมตามคำร้องของจำเลยที่ 2 นั้น เป็น
เรื่องขอทุเลาการบังคับในชั้นอุทธรณ์หาใช่เป็นการหาหลักประกันให้ไว้ต่อศาลตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234 ประกอบด้วยมาตรา 247 ไม่
คดีไม่มีเหตุที่จะเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

(รัชชัย พิทักษ์พล-สมาน เวทวินิจ-ชลอ บุญยเนตร)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ